

تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدايات عن عضويتهم**في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة ٢٠٢٥**

● استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (١٤٦) والمادة (١٥٧) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤، وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢، وتنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١، الموافقة على (تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدايات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة ٢٠٢٥)، بصيغتها التالية:-

المادة ١- تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدايات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة ٢٠٢٥) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٢- أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

النظام	:	نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
مجلس الإدارة	:	مجلس إدارة أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة.
الرئيس	:	رئيس مجلس الإدارة.
المكافآت/ البدايات	:	المبالغ التي يتقاضاها الموظف بصفته عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة .

ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة ٣- تسري أحكام هذه التعليمات على الموظف العضو في مجلس الإدارة.

- المادة ٤ - أ- مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها (١٠٠) دينار شهرياً.
- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البديل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.
- ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلاً.
- د- لا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على (٥٠%) من راتبه الإجمالي السنوي.

المادة ٥ - أ- على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية.

ب- على الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت أو بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

ج- مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، تتولى الجهة المختصة في وزارة المالية استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات.

د- على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الأخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم .

هـ- على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

المادة ٦-أ- تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

ب- تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤٣) تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

المادة ٧- مع مراعاة التشريعات النازمة لعمل مجالس الإدارة تلتزم الدائرة بما يلي:

أ- تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين ولمرة واحدة فقط وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس.

ب- تنتهي عضوية الموظف في المجلس في أي من الحالات التالية:

- ١- انتهاء الصفة التي بموجبها أصبح عضواً.
- ٢- انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب.
- ٣- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.
- ٤- إذا تعذر عليه المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر متتالية لأي سبب من الأسباب.

ج- في حال انتهاء عضوية الموظف في المجلس يتم تعيين بديل عنه بالطريقة ذاتها التي تم تعيين سلفه بموجبها، ويستمر عمل العضو البديل للمدة المتبقية من العضوية.

المادة ٨- تعرض أي حالة لم يرد عليها النص في هذه التعليمات على مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الهيئة المستند إلى توصية الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.